

1500311-97.2022.8.26.0404

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JOÃO PAULO RODRIGUES DA CRUZ

Comarca: Orlândia

Foro: Foro de Orlândia

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 05/09/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2178420/2022 - DEL.POL.ORLANDIA, 25893657 - DEL.POL.ORLANDIA, 2178420 - DEL.POL.ORLANDIA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALEXANDER MARTINS LOPES

Réu Preso

Tramitação ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Orlândia

Foro de Orlândia

1ª Vara

Praça Coronel Orlando, s/nº, Orlandia-SP - cep 14620-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500311-97.2022.8.26.0404 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500311-97.2022.8.26.0404

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2178420/2022 - DEL.POL.ORLANDIA, 25893657 - DEL.POL.ORLANDIA, 2178420 - DEL.POL.ORLANDIA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALEXANDER MARTINS LOPES

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOÃO PAULO RODRIGUES DA CRUZ

Vistos.

ALEXANDRE MARTINS LOPES, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas sanções do que dispõe o artigo 16, parágrafo 1º, inciso IV e artigo 15, caput, ambos da Lei nº 10.826/03 (Estatuto do Desarmamento), e artigo 33, caput, c/c o

artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06 (Lei de Drogas), tudo em concurso material, na forma do artigo 69, caput, do Código Penal, pois no dia 2 de julho de 2022, por volta das 03h30min, no interior do recinto da festa de rodeio de Orlândia, sito à avenida S, nº 2000, no bairro Morada do Sol, nesta cidade e Comarca, o acusado: (I) portava um revólver calibre .38, marca Taurus, com numeração suprimida, municiada, sem autorização e em desacordo com determinação legal/ regulamentar; (II) disparou a referida arma em adjacências de lugar habitado; (III) trazia consigo, para fins de tráfico: a) 5,770g de cocaína acondicionadas em 32 eppendorfs; b) 0,810g de maconha acondicionadas em um segmento plástico.

O acusado foi preso em flagrante (fls. 5/6), e sua prisão convertida em preventiva (fls. 72/75).

A denúncia foi recebida no dia 21 de julho de 2022 (fls. 120/121).

Citado, o acusado apresentou defesa prévia (fls. 151/152).

Diante da instrução processual foram ouvidas testemunhas, e, ao fim, o réu foi interrogado.

Encerrada a instrução, em alegações finais orais, o Ministério Público requereu a condenação do acusado nos termos da denúncia; a Defesa, por sua vez, em sede de memoriais, e em síntese, pleiteia fixação da pena em seu mínimo legal.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Trata-se de ação penal pública incondicionada, objetivando apurar a responsabilidade de Alexandre Martins Lopes pela prática dos fatos delituosos dispostos no artigo 16, parágrafo 1º, inciso IV (posse/ porte ilegal de arma de fogo - numeração suprimida) e artigo 15, caput, (disparo de arma de fogo) ambos do Estatuto do Desarmamento, e artigo 33, caput, c/c o artigo 40, inciso III, ambos da Lei de Drogas (tráfico de drogas - recinto onde se realizem espetáculos), tudo em concurso material, na forma do artigo 69, caput, do Código Penal.

A pretensão punitiva é procedente.

A materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo que se encontra nos autos, o que se observa pelo Auto de Prisão em Flagrante (fls. 5/6), Boletim de Ocorrência (fls. 29/32), Auto de exibição e apreensão (fls. 35/36), Fotografias (fls. 47/50), Laudos Periciais de constatação (fls. 57/59, 144/145 e 146/148), Laudo Pericial da arma de fogo (fls. 178/182), Laudo de extração de celular (fls. 187/189), bem como todas as provas produzidas durante a instrução.

A autoria também é inconteste, e restou devidamente comprovada na fase judicial, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, sendo atribuída ao acusado Alexandre Martins Lopes.

A testemunha Edson Bandeira da Silva, disse que estava trabalhando de supervisor da equipe de segurança no recinto, e que no dia do fato abordou o réu armado, pois ele havia dado um tiro para cima. Disse que o réu estava com a arma em seu bolso direito. Disse que o réu não se justificou. Disse que visualizou apenas um disparo que o réu efetuou perto dos banheiros do recinto. Disse que acompanhou a abordagem dos policiais, os quais, através da busca pessoal, localizaram cocaína e loló. Disse que o réu estava tranquilo, não aparentava estar sob efeito de álcool ou drogas.

A testemunha Gabriel Oliveira Siqueira, Policial Militar, disse que foram acionados via 190 por suposta prática de disparo de arma de fogo na festa do Rodeio da cidade de Orlândia. Ao chegar ao local, viu que o réu já havia sido detido pelos seguranças. Disse que realizou a revista pessoal, tendo encontrado uma pochete com eppendorf de cocaína, bem como maconha, dois celulares e alguns frascos de neosoro aparentando ser "lança perfume". Disse que o segurança viu o réu realizando disparo com revólver calibre 38. Após, deslocou ao CPJ de São Joaquim da Barra para apresentação da ocorrência. Disse que no momento da abordagem, o réu nada declarou. Em seu interrogatório judicial, o réu Alexandre Martins Lopes disse que os fatos são verdadeiros. Disse que estava com as drogas, que eram para venda, mas que não conseguiu vendê-las, tendo usado parte delas. Disse que é usuário de tudo, desde os 15 anos. Sobre a arma de fogo, disse que entrou na festa com a arma de fogo. Disse que foi armado para a festa pois tinha gente querendo matá-lo por conta de

mulheres. Disse que comprou a arma no mesmo dia do fato. Sobre as drogas, disse que as conseguiu em seu bairro, e que estava comercializando para levantar dinheiro para pagar contas. Disse que entrou de forma clandestina na festa. Disse que realizou o disparo pois estava sob efeito de drogas. Este é o teor da prova oral produzida em juízo que, robusta, enseja a prolação do decreto condenatório.

Bem claro o roteiro traçado. No dia, horário e local descritos na denúncia, o réu portava, sem autorização, arma de fogo com numeração suprimida (Laudo - fls. 178/182). O réu realizou um disparo no local, tratando-se de recinto onde estava sendo realizado a festa de Rodeio nesta cidade de Orlândia. Outrossim, o réu trazia consigo, para fins de tráfico, maconha, cocaína e "lança perfume" (Laudos de Constatação - fls. 57/59, 144/145 e 146/148).

Em juízo, o acusado confessou a veracidade dos fatos. Disse, em apertada síntese, que conseguiu entrar no evento clandestinamente com a arma, e que efetuou um disparo, pois estava sob efeito de álcool e drogas. Quanto às drogas, disse que as trazia consigo para venda.

Vale consignar que "o valor da confissão se aferirá pelos critérios adotados para os outros elementos de prova, e para a sua apreciação o juiz deverá confrontá-la com as demais provas do processo, verificando se entre elas existem compatibilidade ou concordância" nos moldes do artigo 197 do CPP.

Por tudo quanto exarado, tem-se por inconteste a configuração dos elementos objetivos, subjetivos e normativos dos tipos delineados nos artigos 16, parágrafo 1º, inciso IV e artigo 15, caput, ambos da Lei nº 10.826/03 c/c artigo 33, caput, c/c o artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, porquanto a confissão do acusado harmoniza-se com os elementos de provas carreados aos autos.

Note-se que a testemunha Edson Bandeira, que fazia a segurança do evento, viu o acusado sacar e disparar a arma. Após, o abordou e acionou a Polícia Militar. O policial militar Gabriel Siqueira, por sua vez, ao chegar ao local, se deparou com o acusado já detido pelos seguranças, bem como realizou a busca pessoal no réu, tendo encontrado drogas consistentes em cocaína, maconha e "lança perfume".

No que respeita à arma de fogo portada pelo acusado, o Laudo acostado às fls. 178/182 descreveu que se trata de "01 (uma) arma de fogo curta de alma raiada, do tipo revólver, de repetição, da marca Taurus, com número de série suprimido e com comprimento de cano simples de aproximadamente 76,2 mm (3"). A arma é do calibre nominal .38" ou 38 Special", e concluiu que a arma "se mostrou apta à realização de disparos".

Embora bem delineado pela defesa, em sede de alegações finais escritas (fls. 201/205), não vislumbro, no caso concreto, a aplicação do princípio da consunção.

Acerca do tema, insta mencionar a tese fixada pelo C. STJ:

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DISPARO DE ARMA DE FOGO. ARTS. 14 E 15 DA LEI N.º 10.826/2003. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. DELITOS PRATICADOS EM CONTEXTO DIVERSO E COM DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Para a aplicação do princípio da consunção aos crimes de porte ilegal e disparo de arma de fogo, exige-se a prática dos fatos típicos no mesmo contexto fático, além do nexo de dependência entre as condutas, considerando-se o porte ilegal crime-meio para a execução do disparo de arma de fogo, o que não ocorreu na espécie". (AgRg no AREsp 1.211.409/MS, j. 08/05/2018).

No caso dos autos, todavia, o porte ilegal não se deu no mesmo contexto fático do disparo. Isso porque, pelo que se depreende das próprias declarações do réu, em juízo, este não adquiriu a arma no mesmo momento/ contexto do disparo. Veja-se, ainda, que o réu esclarece que entrou clandestinamente no evento já com a arma. Demais disso, o réu esclarece que comprou a arma de terceiro no dia dos fatos, mas em momento diverso do evento onde realizou o disparo.

Destarte, pelo que se depreende das próprias declarações do réu, o porte ilegal da arma se deu em contexto diverso do contexto da realização do disparo. Portanto, não há que se falar em absorção do porte pelo disparo.

De mais a mais, no que respeita à traficância, há de se observar a majorante prevista no art. 40, inciso III da Lei de Drogas, vez que o tráfico se deu em

recinto onde se realizava espetáculo consistente em festa de Rodeio. Tendo em vista tais fatos, a procedência da pretensão punitiva é medida de rigor, devendo o réu ser condenado por incurso no artigo 16, parágrafo 1º, inciso IV e artigo 15, caput, ambos da Lei nº 10.826/03 (Estatuto do Desarmamento), e artigo 33, caput, c/c o artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06 (Lei de Drogas), tudo em concurso material, na forma do artigo 69, caput, do Código Penal.

Dosimetria.

Porte ilegal de arma de fogo (art. 16, § 1º, IV, da Lei 10.826/03):

Na primeira fase da dosimetria, seguindo as diretrizes do art. 59 do Código Penal, verifico que o réu não possui maus antecedentes (fls. 62/67 e 125/127). As demais circunstâncias judiciais não são desfavoráveis, razão pela qual fixo a pena base em seu mínimo legal, a saber, 3 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Quanto à segunda fase da dosimetria, ausentes agravantes e presente a atenuante da confissão espontânea. No entanto, nessa fase a pena não pode ser fixada aquém do mínimo legal, de modo que mantenho a reprimenda anteriormente fixada.

Na terceira e derradeira fase ausentes causas de aumento ou diminuição, fixo, em definitivo, a pena de 3 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Disparo de arma de fogo (art. 15, caput, da Lei 10.826/03):

Na primeira fase da dosimetria, seguindo as diretrizes do art. 59 do Código Penal, verifico que o réu não possui maus antecedentes (fls. 62/67 e 125/127). As demais circunstâncias judiciais não são desfavoráveis, razão pela qual fixo a pena base em seu mínimo legal, a saber, 2 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Quanto à segunda fase da dosimetria, ausentes agravantes e presente a atenuante da confissão espontânea. No entanto, nessa fase a pena não pode ser fixada aquém do mínimo legal, de modo que mantenho a reprimenda anteriormente fixada.

Na terceira e derradeira fase ausentes causas de aumento ou diminuição, fixo, em definitivo, a pena de 2 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, III da Lei 11.343/06):

Na primeira fase da dosimetria, seguindo as diretrizes do art. 59 do Código Penal, verifico que o réu não possui maus antecedentes (fls. 62/67 e 125/127). As demais circunstâncias judiciais não são desfavoráveis, razão pela qual fixo a pena base em seu mínimo legal, a saber, 5 anos de reclusão, e 500 dias-multa.

Quanto à segunda fase da dosimetria, ausentes agravantes e presente a atenuante da confissão espontânea. No entanto, nessa fase a pena não pode ser fixada aquém do mínimo legal, de modo que mantenho a reprimenda anteriormente fixada.

Na terceira e derradeira fase, presente causa de aumento prevista no art. 40, inciso III da Lei de Drogas, vez que a traficância se deu em recinto de realização de espetáculo, o que impõe o aumento de 1/6. Por outro lado, considero aplicável o benefício do tráfico privilegiado previsto no artigo 33, § 4º do mesmo diploma, vez que o acusado é primário, possui maus antecedentes e não há nenhum elemento indicativo de que integre organização criminosa. Nesse sentido, considerando que as circunstâncias judiciais descritas no artigo 59, caput, do Código Penal são totalmente favoráveis ao acusado, e que não é expressiva a quantidade de droga apreendida, aplico o redutor no patamar máximo de 2/3. Aplicando-se a causa de aumento e diminuição, a pena final resultará em 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão e 193 dias-multa.

Aplicável ao caso a regra do concurso material, na forma do art. 69 do Código Penal, somo as penas dosadas (3 anos de reclusão e 10 dias-multa + 2 anos de reclusão e 10 dias-multa + 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão e 193 dias-multa), totalizando 6 anos 11 meses e 10 dias de reclusão e pagamento de 213 dias-multa. Não havendo provas das condições econômicas do réu, o valor de cada dia-multa será no mínimo legal de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Em atenção ao artigo 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal, estabeleço o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena.

Em razão da quantidade de pena aplicada, incabível a substituição prevista no artigo 44 do Código Penal. Pelas mesmas razões, deixo de conceder o SURSIS previsto no artigo 77 do mesmo diploma.

Do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal e CONDENO o réu ALEXANDRE MARTINS LOPES como incurso nas sanções do artigo 16, parágrafo 1º, inciso IV e

artigo 15, caput, ambos da Lei nº 10.826/03 (Estatuto do Desarmamento), e artigo 33, caput, c/c o artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06 (Lei de Drogas), tudo em concurso material, na forma do artigo 69, caput, do Código Penal, às penas de 6 anos 11 meses e 10 dias de reclusão em regime inicial semiaberto e pagamento de 213 dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 de salário mínimo vigente à época dos fatos, corrigido monetariamente pela tabela prática do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo desde a prática delituosa.

Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade, apesar de ter respondido ao processo no cárcere, não vislumbro a manutenção dos requisitos e fundamentos da prisão cautelar. Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Deixo de aplicar o disposto no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, ante à inexistência de pedido, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Comunique-se, nos termos do art. 201, § 2º, do Código de Processo Penal, a(s) vítima(s) acerca do teor desta sentença.

Condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais. Eventual causa de isenção deverá ser avaliada pelo Juízo da Execução Penal.

Oportunamente, após o trânsito em julgado da presente ação criminal, tomem-se as seguintes providências:

Autorizo a incineração da substância entorpecente, guardando-se apenas o suficiente para eventual contraprova, que, após o trânsito em julgado, também deverá ser incinerada;

Proceda-se a devolução dos aparelho celulares apreendido (fls. 35/36), porquanto não há indícios de que os aparelhos eram utilizados para mercância dos entorpecentes.

Expeçam-se as competentes guias de recolhimento, provisórias ou definitivas, conforme o caso, bem como carta de guia;

Em cumprimento ao disposto no artigo 71, § 2º, do Código Eleitoral, oficie-se o Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando a condenação do réu, com sua devida identificação, acompanhada de fotocópia da presente decisão, para cumprimento do quanto estatuído no artigo 15, inciso III, da Constituição Federal; Oficie-se ao órgão estadual de cadastro de dados sobre antecedentes criminais, fornecendo as informações sobre a condenação do réu.

A presente sentença servirá, por cópia digitada, como os ofícios necessários, devendo ser instruída com os documentos pertinentes.

Oportunamente, arquivem-se os autos com as anotações necessárias.

P.I.C.

Orlandia, 01 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA